

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о заключении договора возмездного оказания информационно-консультационных услуг и предоставления доступа к цифровым материалам

Версия 1.0 от 23 июля 2026 года

Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнитель предлагает любому дееспособному физическому лицу заключить договор на изложенных ниже условиях.

1. Термины и общие положения

1.1. Исполнитель - Екатерина Дикаева, ИНН 081409365170.

1.2. Заказчик - дееспособное физическое лицо, принявшее настоящую Оферту и приобретающее Услуги для личных нужд.

1.3. Сайт - сайт Katy Dikaeva, включая его страницы, формы оплаты и личный кабинет.

1.4. Услуги - предоставление доступа к цифровым тренировочным и информационным материалам, а для соответствующих тарифов также дистанционное информационно-консультационное сопровождение по вопросам тренировок, питания и организации режима.

1.5. Тариф - выбранный Заказчиком набор Услуг. Наименование, состав, стоимость, срок доступа или сопровождения и иные индивидуальные условия Тарифа указываются на Сайте и/или в форме оплаты на момент оформления заказа и являются частью Договора.

1.6. Оферта действует с даты публикации на Сайте до ее отзыва или замены новой редакцией. К уже оплаченному заказу применяется редакция, действовавшая в момент оплаты, если последующие изменения не улучшают положение Заказчика.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги согласно выбранному Тарифу, а Заказчик обязуется оплатить их и соблюдать условия Договора.

2.2. В зависимости от Тарифа Услуги могут включать:

- доступ к закрытой платформе, тренировочным программам, видео и иным материалам;
- программу перехода от домашних тренировок к занятиям в тренажерном зале;
- персональный план тренировок и/или питания;
- информационно-консультационную поддержку, обратную связь и корректировки;
- онлайн-тренировку по видеосвязи и иные элементы, прямо указанные в описании Тарифа.

2.3. Точное содержание оплаченного Тарифа определяется описанием на Сайте и данными заказа. Рекламные и информационные материалы, не включенные в описание выбранного Тарифа, не создают дополнительных обязательств Исполнителя.

2.4. Услуги оказываются дистанционно. Территория оказания Услуг не ограничена, если использование Сайта и оплата доступны Заказчику и не запрещены применимым законодательством.

3. Акцепт и заключение договора

- 3.1. Полным и безоговорочным акцептом Оферты является совершение Заказчиком оплаты выбранного Тарифа через доступную на Сайте платежную форму.
- 3.2. До оплаты Заказчик обязан ознакомиться с Офертой, описанием Тарифа, его стоимостью, Политикой конфиденциальности и иной обязательной информацией на Сайте.
- 3.3. Договор считается заключенным с момента подтверждения успешной оплаты платежным сервисом. Электронные сведения платежного сервиса и информационных систем Сайта могут использоваться для подтверждения заключения и исполнения Договора.
- 3.4. Оформляя заказ, Заказчик подтверждает, что сообщил достоверные контактные данные, достиг 18 лет либо действует с согласия законного представителя и имеет право заключить Договор.

4. Стоимость и порядок оплаты

- 4.1. Стоимость Услуг указывается на Сайте и/или в платежной форме в валюте, отображаемой Заказчику до оплаты. Итоговая сумма, включая применимые комиссии или налоги, если они начисляются платежным сервисом, показывается до подтверждения платежа.
- 4.2. Оплата производится в порядке 100-процентной предоплаты через платежный сервис Stripe либо иным способом, указанным на Сайте.
- 4.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после подтверждения платежа платежным сервисом.
- 4.4. Конвертация валюты и комиссии банка Заказчика определяются банком или платежным сервисом и не находятся под контролем Исполнителя.

5. Порядок оказания услуг и доступ

- 5.1. Если Тариф предусматривает цифровой доступ, данные для входа или ссылка для установки пароля направляются на электронную почту Заказчика после подтверждения оплаты. Доступ может быть предоставлен автоматически.
- 5.2. Заказчик обязан проверить корректность электронной почты и папку «Спам». При отсутствии письма он должен обратиться к Исполнителю через контакты Сайта.
- 5.3. Срок доступа и/или сопровождения определяется выбранным Тарифом. Если дата начала требует согласования, стороны согласуют ее через предоставленные Заказчиком контакты.
- 5.4. Услуга по предоставлению цифрового доступа считается начатой с момента направления данных для входа или фактического открытия доступа в личном кабинете. Консультационная услуга считается начатой с момента направления анкеты, персональных материалов, первого ответа или проведения первой согласованной сессии - в зависимости от того, что произошло раньше.
- 5.5. Временная недоступность Сайта из-за технических работ, сбоев связи или действий третьих лиц не считается нарушением, если Исполнитель принимает разумные меры для восстановления доступа. При существенном перерыве срок доступа продлевается на период подтвержденной недоступности, если иное не согласовано с Заказчиком.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Исполнитель обязан:

- оказывать Услуги в объеме и сроки выбранного Тарифа;
- предоставить достоверную информацию об Услугах и условиях их приобретения;
- сохранять конфиденциальность персональных данных в соответствии с опубликованной Политикой конфиденциальности;
- рассматривать обращения Заказчика в разумный срок.

6.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для технического, платежного и организационного обеспечения Услуг, оставаясь ответственным перед Заказчиком в пределах закона.

6.3. Заказчик обязан:

- предоставить достоверные и актуальные сведения;
- самостоятельно обеспечить устройство, программное обеспечение и интернет-соединение;
- использовать материалы только лично и не передавать доступ третьим лицам;
- соблюдать рекомендации по безопасной технике выполнения упражнений;
- своевременно сообщать об обстоятельствах, способных повлиять на безопасность занятий или оказание Услуг.

7. Здоровье и характер рекомендаций

7.1. Услуги носят информационно-консультационный и физкультурно-оздоровительный характер. Они не являются медицинской услугой, диагностикой, лечением или заменой консультации врача.

7.2. До начала тренировок или изменения питания Заказчику рекомендуется получить консультацию врача, особенно при наличии хронических заболеваний, травм, беременности, послеродового периода, ограничений нагрузки или иных сомнений в состоянии здоровья.

7.3. Заказчик обязан немедленно прекратить упражнение при боли, головокружении, одышке или ином ухудшении самочувствия и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

7.4. Исполнитель не гарантирует конкретный результат, снижение веса или изменение показателей здоровья. Результат индивидуален и зависит, в частности, от исходных данных, регулярности выполнения рекомендаций, питания, сна, состояния здоровья и иных факторов.

8. Интеллектуальная собственность

8.1. Исключительные права на материалы Сайта, программы, видео, тексты, изображения и методические материалы принадлежат Исполнителю или используются им на законном основании.

8.2. На срок оплаченного доступа Заказчику предоставляется ограниченное, неисключительное, непередаваемое право личного просмотра и использования материалов без права распространения.

8.3. Запрещается копировать, публиковать, продавать, передавать третьим лицам, размещать в общем доступе или создавать на основе материалов самостоятельные коммерческие продукты без письменного согласия правообладателя, кроме случаев, прямо разрешенных законом.

9. Отказ от договора и возврат денежных средств

9.1. Заказчик вправе отказаться от Договора в любое время в порядке статьи 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением Договора.

9.2. Для отказа и возврата Заказчик направляет обращение через контакты на Сайте и указывает имя, электронную почту, дату и сумму платежа, выбранный Тариф, причину обращения и реквизиты платежа, достаточные для его идентификации.

9.3. При расчете возврата учитываются фактически оказанные к моменту получения отказа Услуги и документально подтвержденные расходы Исполнителя, непосредственно связанные с исполнением конкретного заказа. Само по себе открытие цифрового доступа не лишает Заказчика прав, предоставленных императивными нормами закона.

9.4. Возврат производится тем же способом, которым была совершена оплата, если иной способ не согласован сторонами или не требуется платежным сервисом. Срок возврата определяется применимым законодательством и правилами платежного сервиса.

9.5. При недостатках Услуг Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей.

10. Ответственность и обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и применимым законодательством.

10.2. Исполнитель не отвечает за невозможность использования Услуг по причинам на стороне Заказчика, включая неисправность устройства, отсутствие интернета, утрату доступа к электронной почте или передачу учетных данных третьим лицам.

10.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, если своевременно уведомит другую сторону и подтвердит влияние таких обстоятельств на исполнение.

10.4. Никакое условие Оферты не ограничивает ответственность Исполнителя и права потребителя в случаях, когда такое ограничение запрещено законом.

11. Персональные данные и сообщения

11.1. Персональные данные обрабатываются в соответствии с Политикой конфиденциальности, размещенной на Сайте.

11.2. Заказчик соглашается получать сервисные сообщения, необходимые для исполнения Договора: подтверждения оплаты, данные доступа, уведомления о занятиях, изменениях программы и ответы поддержки.

11.3. Рекламные сообщения направляются только при наличии отдельного законного основания или согласия, когда оно требуется.

12. Разрешение споров

12.1. Стороны стремятся урегулировать спор путем переговоров и обмена обращениями через контакты на Сайте.

12.2. Претензия должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать Заказчика и платеж, описание требования и контакт для ответа.

12.3. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда по правилам подсудности, установленным применимым законодательством. Права Заказчика на выбор подсудности, предоставленные законодательством о защите прав потребителей, сохраняются.

13. Заключительные положения

13.1. К отношениям сторон применяется законодательство Российской Федерации, если императивными нормами, применимыми к Заказчику, не предусмотрено иное.

13.2. Недействительность отдельного условия не влечет недействительность остальных условий Договора.

13.3. Исполнитель вправе изменять Оферту на будущее. Новая редакция применяется к заказам, оплаченным после ее публикации, если иное не установлено законом или прямо не указано Исполнителем.

14. Реквизиты и контакты Исполнителя

Исполнитель: Екатерина Дикаева

ИНН: 081409365170

Сайт: <https://katya-fit.online>

WhatsApp: +1 929 909-0451

Telegram: @katy_dikaeva

Дата публикации: 23 июля 2026 года